



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº: **0107034-59.2015.8.26.0050**

VISTOS.

LUIZ RAFAEL IGNACZUK FRONZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 15 de dezembro de 2015, por volta de 08h30, na Praça da Sé, nesta Comarca, trazia consigo, para fins de comercialização e entrega a consumo de terceiros, 14 porções de *crack*.

Segundo se apurou, o acusado estava sentado em uma mureta e esboçou nervosismo ao notar a presença de policiais, motivo pelo qual acabou abordado. Na busca pessoal, eles encontraram no bolso de sua bermuda as 14 porções de *crack*, tendo ele admitido que vendia a droga, além de consumi-la.

A denúncia veio acompanhada do respectivo inquérito policial, sendo determinada, em 11 de fevereiro de 2016, a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei nº 11.343/06 (fls. 41).

Sobreveio a manifestação de fls. 91/93.

A denúncia foi recebida a fls. 94.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas comuns. Após, o réu foi interrogado.

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

0107034-59.2015.8.26.0050 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal ou, subsidiariamente, seja desclassificada a conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação, seja fixada a pena no piso e no regime aberto, aplicada a causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo-se a privação da liberdade por restrição de direitos e facultando-se o recurso em liberdade.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo exame químico-toxicológico de fls. 48/50, o qual comprova ser cocaína a substância apreendida a fls. 13.

O réu, na fase inquisitiva, confessou a conduta que lhe é imputada. Em Juízo, de forma não surpreendente, retratou-se, passando a alegar que as 14 pedras de *crack* eram apenas para seu uso e que foi abordado quando estava na Praça da Sé, sendo levado para a Delegacia, onde fizeram o interrogatório e “deram um sacolejo”. Quando da abordagem, sequer teve a oportunidade de falar. Havia várias pessoas nas proximidades quando abordado. Na época era morador de rua e conseguia dinheiro catando sucata, papelão e latinha. Ademais, pedia dinheiro em semáforos e cuidava de carros perto do Mercado Municipal. Eventualmente trocava a droga por cigarro, bebida ou cachimbo. Nenhuma quantia foi apreendida em seu poder. Está em tratamento voluntariamente. A abordagem foi feita por policiais militares.

Sua negativa judicial, porém, foi fulminada pela prova acusatória.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

Os policiais militares Ubirajara e Edson informaram que, durante diligências na Praça da Sé, desconfiaram do acusado e o abordaram, encontrando em seu poder as porções de droga mencionadas, razão pela qual o levaram ao Distrito Policial. Ele disse que era usuário e que também vendia a droga, para sustentar o vício, motivo pelo qual acabou preso em flagrante.

Ora, diante daquilo que consta dos autos, observa-se que o contexto probatório da acusação é harmônico, robusto e sólido, permitindo concluir que a droga apreendida destinava-se ao tráfico ilícito, impondo a condenação e repelindo as postulações absolutória e desclassificatória da defesa que, aliás, não produziu nenhuma prova em sentido diverso, o que seria imperativo diante do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.

Oportuno relembrar a inexistência de óbice à oitiva de policiais em juízo:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF-HC nº 74.608-0-SP, rel. Min. Celso de Mello).

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
 COMARCA DE SÃO PAULO
 FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
 13ª VARA CRIMINAL
 Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
 CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
 Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações” (STF-HC nº 87.662/PE- rel. Min. Carlos Ayres Britto, j. 05/09/2006)

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (STJ- HC 149540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz).

Prova. Testemunha. Depoimento de policial. Miliciano que atuou na ocasião do flagrante. Impossibilidade de descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação. Ato que possui eficácia probatória. - “O depoimento testemunhal do policial que atuou na ocasião do flagrante possui eficácia probatória, sendo certo que não se pode descartá-lo e deixar de considerá-lo como suporte da condenação, pelo simples fato de emanar de agentes estatais incumbidos da repressão penal” (RT 816/549).

“Inexiste impedimento para policial figurar como testemunha, pois, depondo sob compromisso, suas informações devem ser cotejadas com as demais provas, não sendo possível passar-se um atestado de inidoneidade em relação a uma pessoa, somente pelo fato de ser ela um agente de segurança, seja civil, seja militar” (RJD 25/334).



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

“É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).

“Os policiais não estão impedidos de depor. Seus depoimentos têm o mesmo valor que outro qualquer. Há dispositivos expressos no Código de Processo Penal determinando que a polícia deverá colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias (art. 6º, III) e que toda pessoa poderá ser testemunha (art. 202). O só fato de ter sido a prova acusatória baseada em depoimentos prestados por policiais que procederam à prisão em flagrante não autoriza absolvição” (RT 654/278).

“Os funcionários da polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 668/275).

Passo, então, à fixação da pena que será aplicada:

Na fase do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, não observo razão que justifique a majoração da pena base, fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Entendo aplicável a regra do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à hipótese dos autos, motivo pelo qual reduzo a pena para um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa, tornando-a definitiva ante a inexistência de qualquer fator que enseje sua alteração.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

Uma vez que o acusado é primário e foi beneficiado com liberdade provisória, em caráter absolutamente excepcional fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Diante do *quantum* condenatório e considerada a primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Assim, tratando-se de pena superior a um ano e não sendo o crime praticado com violência ou grave ameaça, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme prevê o artigo 44, parágrafo 2º, do Código Penal. A primeira restritiva de direitos será a **prestação de serviços à comunidade**, à base de uma hora de serviço por dia de pena substituída, em entidade a ser indicada por ocasião da execução. A segunda restritiva de direitos será a **prestação pecuniária**, consistente no pagamento de um salário mínimo, destinado a entidade que também será especificada oportunamente, nos termos do artigo 45, parágrafo 1º, do Código Penal.

Caso haja descumprimento das restritivas de direitos e conversão em pena privativa de liberdade, o regime inicial de cumprimento será o aberto.

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a pretensão punitiva estatal para condenar o réu **LUIZ RAFAEL IGNACZUK FRONZA** como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de um ano e oito meses de reclusão, com a substituição acima mencionada, e cento e sessenta e seis dias-multa.

O dia-multa será calculado no valor mínimo unitário previsto na lei especial, por não haver motivo informado nos autos que justifique sua majoração.

Oficie-se autorizando a incineração da droga.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
13ª VARA CRIMINAL
Av. Abrahão ribeiro, 313, 244 - Barra Funda
CEP: 01133-020 - São Paulo - SP
Telefone: (011) 2127-9025 - E-mail: sp13cr@tjsp.jus.br

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e, oportunamente, archive-se.

P.R.I.

São Paulo, 15 de março de 2017.

JOSÉ ROBERTO CABRAL LONGARETTI
JUIZ DE DIREITO